

1500189-32.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500189-32.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 16 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500189-32.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINEKER GARCIA CARDOZO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

LINEKER GARCIA CARDOZO, qualificado nos autos (fls. 22), foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque teria, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), na data de 27 de fevereiro de 2022, por volta das 09h45min, na rua Luís Cunha, nº 184, centro, nesta cidade e comarca, subtraído para si, mediante escalada, uma placa de

identificação de túmulo, pedaços de pedra de amolar, duas peças de ferro fundido, um pé de ferro fundido, um eixo de motor de esmeril, um formão, um martelo sem cabo, um alicate de bico, uma ferramenta torquês, bens esses avaliados no total de R\$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais), e pertencentes ao Espólio de Domingos Donadi.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de declarações de testemunhas (fls. 06/07 e 08/09) e de interrogatório (fls. 10/11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), fotografias dos objetos apreendidos (fls. 20/21) e do acusado (fls. 28/37), Pesquisa Prodesp (fls. 38/57), Folha de Antecedentes (fls. 64/80) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 81/85).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 89/90) e da Defesa (fls. 91/94), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (decisão a fls. 101/104), com a expedição do respectivo mandado (fls. 105/106), devidamente cumprido (fls. 115/116).

Na sequência, houve a comunicação da interposição do Habeas Corpus nº 2042351-85.2022.8.26.0000 (fls. 125/130), cuja medida liminar restou indeferida (v. Decisão monocrática a fls. 122/124), seguindo-se da prestação de informações (fls. 132) e da juntada aos autos do Auto de Avaliação (fls. 138), Termo de declarações do representante da Espólio vítima (fls. 142), Auto de Depósito (fls. 144/145) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2056676/2022 - fls. 146/147).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 10.03.2022 (fls. 156), e, citado pessoalmente (certidão a fls. 170), por meio de Defensor Público, ofertou o denunciado resposta à acusação (fls. 179/183), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 191), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 192).

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP (fls. 212/213), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 245/246), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

Na sequência, houve nova análise e manutenção da prisão preventiva do réu, nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP (fls. 248/249), seguindo-se da juntada do Laudo Pericial referente ao local dos fatos (sob o nº 93.321/2022 - fls. 253/256, repetido a fls. 264/267).

Encerrada a fase instrutória (fls. 278), em memoriais finais (fls. 282/285), o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, com o afastamento da qualificadora da escalada, e, no que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, a incidência da circunstância agravante atinente à reincidência específica, o estabelecimento do regime fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

A Defesa, de sua vez, em memoriais finais (fls. 289/318), aduzindo as teses de insuficiência de provas, erro de tipo (artigo 20, "caput", CP), atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III, V e/ou VII do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu o afastamento da qualificadora de escalada, a fixação da pena base no mínimo legal, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea do réu, o reconhecimento do redutor, em seu grau máximo, concernente a tentativa, a fixação do regime inicial

aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial acolhimento, impondo-se, conforme aduzido pelo Ministério Público em alegações finais (fls. 282/285), a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput do Código Penal, afastando-se, tão somente, a incidência da qualificadora da escalada.

Vejamos.

A materialidade do delito patrimonial imputado, em sua forma simples, restou demonstrada, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05), Termos de declarações de testemunhas (fls. 06/07 e 08/09) e de interrogatório (fls. 10/11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), fotografias dos objetos apreendidos (fls. 20/21), Auto de Avaliação (fls. 138), Termo de declarações do representante do Espólio vítima (fls. 142), Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (sob o nº 93.321/2022 - fls. 253/256, repetido as fls. 264/267) e prova oral (fls. 245/246), colhida sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, a prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 245/246), revelou a autoria da ação delituosa.

Inquirida em Juízo (fls. 245/246), a testemunha Nilton César da Costa, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, o COPOM informou a respeito de um furto ocorrido na rua Luís Cunha, sendo repassado as características e o sentido tomado pelo furtador. Relatou que, em patrulhamento nas intermediações da linha férrea, na rua Mendes de Moraes, avistou o acusado carregando algo dentro de sacos de lixo, bem como, uma barra de ferro grande nas costas, e, feita a abordagem, por ele foi dito, inicialmente, que havia achado os objetos no interior de uma caçamba de entulho e, ao ser confrontado com a informação repassada de que teria sido visto pulando no interior do imóvel, o acusado negou ter pulado, aduzindo que apenas retirou os objetos que estavam próximos à grade para, posteriormente, os vender.

A testemunha policial ainda revelou que conhecia o réu de outras abordagens e ocorrências e, indagada se teria ido até o local da subtração e confirmado se havia meios de praticar o furto sem pular o muro, respondeu: "Sim. É... dá pela grade sim, daria pra puxar. Mas os objetos teriam que tá perto da grade mesmo. Mas se tivesse necessidade de entrar no interior do terreno, haveria possibilidade de pular sim". No mais, elucidou a testemunha que não havia, no local, outros bens próximos a grade que pudessem ser subtraídos.

Quanto à testemunha que teria visualizado o furto e acionado a Polícia Militar, o miliciano informou que, mesmo após ter diligenciado na vizinhança do imóvel, esta não foi localizada.

No mesmo sentido, a testemunha Carlos Kushikawa, policial militar, em Juízo (fls. 245/246), confirmou sua versão apresentada na fase policial (fls. 08/09), elucidando que, de posse das informações repassadas via COPOM, em patrulhamento, avistou o indivíduo com as características informadas e realizou a abordagem, sendo por ele, de pronto, assumido a subtração de objetos de uma caçamba, e, após

esclarecido que a testemunha denunciante havia relatado tê-lo visto saindo da residência, o réu informou que havia subtraído os objetos através de uma fresta na grade.

A testemunha ainda elucidou que, no local, havia objetos com aspecto de “ferro velho”, e, ao ser indagada se havia objetos próximos à grade, em distância a permitir a subtração por entre as frestas, a testemunha negou, explicando que os bens estavam a uma distância maior, e que, segundo informações obtidas por vizinhos, a casa não possuía morador, mas havia uma pessoa responsável que sempre a frequentava.

Embora não ouvida na fase judicial, haja vista a homologação do pedido de desistência (fls. 245/246), Walter Donadi Junior, ouvido na fase investigativa (fls. 142), declarou que o imóvel, local dos fatos, pertence ao Espólio de Domingos Donadi, seu avô paterno, sendo seu inventariante, e que nele ainda existem poucas coisas, dentre elas, ferramentas que eram da sapataria de seu avô, tendo reconhecido os objetos apreendidos como sendo aqueles que estavam guardados no imóvel.

No mais, há de registrar que o réu, em Juízo (fls. 245/246), embora tenha negado as acusações descritas na denúncia, apresentou versão inverossímil e isolada das demais provas colhidas nos autos, o que demonstra estar faltando com a verdade com relação aos fatos apurados.

Atente-se que, diferentemente da fase policial (fls. 10/11), em que, em relação aos fatos, confessou que “puxou os objetos pela grade do portão”, em seu interrogatório judicial (fls. 245/246), na leviana tentativa de esquivar-se da imputação delituosa, negou a prática do furto, alegando que, na data dos fatos, estava passando em frente a residência, onde se encontravam os objetos – uma barra de ferro, um cubo de esmeril enferrujado e uma placa de bronze –, no interior de uma caçamba e sobre a calçada, do lado de fora do imóvel, e que, por estar nas drogas e catando sucata, os pegou e, em seguida, se dirigiu até a linha do trem, vindo a ser abordado pelos policiais.

Ainda de maneira diversa do quanto alegado em Delegacia, reiterou que todos os bens levados estavam do lado de fora da residência, negando ter colocado a mão por entre o portão para pegá-los.

Nesse aspecto, e diante das ponderações lançadas pela combativa Defesa, pontuo que não há qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares) tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, e, frise-se, em conluio com a vítima, imputar a prática do crime ao denunciado, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois

em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Nesse cenário, e somado às demais provas colhidas nos autos, inviável tributar ao réu qualquer credibilidade para a versão que, sem qualquer coerência e lastro, apresentou em Juízo (fls. 245/246), especialmente no sentido de ter, supostamente, somente pegado os objetos que se encontravam na via pública, estando evidente a sua responsabilidade pela prática do crime irrogado, mostrando-se descabida, por consequência, as teses defensivas de insuficiência de provas e de erro de tipo, ao argumento de que o réu acreditara tratar-se a res furtiva como sendo res derelicta.

Por outro lado, como bem destacado pelo ilustre Representante do Ministério Público (fls. 282/285), diante da negativa externada pelo réu, no sentido de não ter pulado a grade do imóvel, e por não ter restado demonstrado, seja pela prova testemunhal (fls. 245/246), seja pela prova pericial (Laudo Pericial sob o nº 93.321/2022 – fls. 253/256, repetido as fls. 264/267), que o furto foi cometido mediante escalada, de rigor o afastamento da respectiva qualificadora.

No mais, destaco ser inaplicável o princípio da insignificância, não só em razão do valor dos objetos subtraídos, da ordem de R\$ 287,00 (Autos de Avaliação a fls. 138), quantia, pois, que não pode ser tida como ínfima, mas, principalmente, porque tal princípio não encontra amparo na legislação vigente, constituindo, na visão desta Magistrada, ofensa frontal aos princípios da legalidade, igualdade e tipicidade, reinantes no processo penal.

Admitir-se a sua figura, com o fim de excluir a ilicitude da conduta do réu, é, no mínimo, ignorar a legislação penal vigente, a qual não faz qualquer referência a tal instituto. O fato da coisa subtraída não possuir valor econômico “significativo” é muito genérico e subjetivo, pois o que se mostra desprezível para uns, pode ser considerável para outros.

O que importa é que o acusado realizou o tipo penal em todos os seus aspectos, e não se encontra sob o manto de qualquer causa legal que exclua a ilicitude de seu ato.

Aliás, a adoção de referida tese, que não passa de mera construção doutrinária, na realidade, estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (REsp nº 828.181/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 14.06.2007).

Como argumentado com propriedade nos autos da Apelação nº 0001245-81.2009.8.26.0050, pelo eminente Relator OLIVEIRA PASSOS:

“subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age viola a lei, viola uma regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisa alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor. (...) Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa do legislador, resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. E subtrair coisa alheia está tipificada na lei como crime de furto, em dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o Juiz, principalmente, não poderá ignorá-la”.

Nesse trilhar, transcrevo, com destaques, ementas de julgamentos proferidos em casos similares por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto – Recurso defensivo - Autoria e materialidade comprovadas – Inaplicável princípio da insignificância – Construção doutrinária, não referendada pela maioria das Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso desprovido”.

(Apelação Criminal 1501204-22.2021.8.26.0599; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Autoria e materialidade comprovada. Princípio da insignificância. Não cabimento. Tese não recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio. Réus reincidentes. Tentativa. Não ocorrência. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. APELOS DESPROVIDOS.”

(Apelação Criminal nº 0002346-18.2017.8.26.0360 – Rel. MARCOS CORREA – 6ª. Câmara de Direito Criminal – j. 11.04.2019).

Assim sendo, demonstradas a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de Antecedentes criminais (fls. 64/80) e Certidão de Distribuição carreadas (fls. 81/85), constato que o réu ostenta péssimos antecedentes, uma vez que, além de diversos envolvimento delituosos, possui condenações por crimes de furto (Processo nº 0019155-35.2012.8.26.0077 – fls. 81; Processo nº 0004969-82.2011.8.26.0322 – fls. 82/83; Processo nº 0024380-28.2011.8.26.0576 – fls. 85), estando, ainda, a responder pela prática do crime de roubo (Processo nº 1500959-96.2021.8.26.0603 - fls. 81).

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu é duplamente reincidente

(art. 61, I, CP), haja vista suas condenações pelos delitos de roubo (Processo de conhecimento nº 0000862-50.2017.8.26.0559 - 07/02/2019 Trânsito em Julgado para a Defesa - fls. 81/82) e furto qualificado (Processo de conhecimento nº 0000692-18.2014.8.26.0322 - 17/09/2019 Pena Cumprida (Pena de multa julgada extinta) - fls. 82), de modo que agravam-se as penas em 1/4 (um quarto), passando-as para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há, obviamente, ante a alteração de versão em Juízo (fls. 245/246), como reconhecer ao réu a atenuante atinente a confissão (art. 65, inciso III, alínea "d" do CP), como pleiteado pela ilustre Defesa.

Na terceira etapa da dosagem, constato que não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas, cabendo pontuar que, apesar do esforço da Defesa, não há que aplicar ao caso vertente o redutor da tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), posto que evidentemente demonstrado nos autos a consumação do delito de furto, inexistindo nos autos qualquer elemento acerca da aventada perseguição ininterrupta após a subtração.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, tendo em vista o fato do réu ostentar maus antecedentes e ser duplamente reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, por crimes patrimoniais, em regime fechado ("ex vi" fls. 81/85), e voltado a delinquir, tudo a evidenciar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.

Corroborando com o sobredito entendimento é a jurisprudência atual deste E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO A RESIDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA, SEMPRE QUE OUVIDA - ALEGAÇÃO PRECLUSA, NULIDADE DE "ALGIBEIRA" - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - PENA FIXADA COM CRITÉRIO - OS MAUS ANTECEDENTES E A MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM OS ACRÉSCIMOS E O REGIME FECHADO - PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO"

(negritei)

(Apelação Criminal 0012635-62.2016.8.26.0451; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022).

"Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros da ofendida e do policial militar. Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do apelante. Condenação mantida. Penas aplicadas com acuidade, sem necessidade de qualquer reparo. Majorante atinente ao repouso noturno bem delineada. Regime fechado adequado, tendo em conta os maus antecedentes, devidamente valorados, e a recidiva. Desprovisionamento".

(negritei)

(Apelação Criminal 1506927-12.2019.8.26.0625; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022).

Por não preencher o requisito subjetivo (maus antecedentes e reincidência específica), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu LINEKER GARCIA CARDOZO, qualificado a fls. 22, nascido aos 20.06.1992, natural de Penápolis/SP, filho de Marco Antonio Cardozo e Maria Arlete Garcia Negri, inscrito no RG nº

48139935 (fls. 10/11), pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado a contar da data dos fatos (27 de fevereiro de 2022).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego traz a sociedade, somada às várias condenações criminais, inclusive a reincidência específica (fls. 81/85), demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública ("ex vi" art. 312 do CPP), de modo que, nos termos do art. 387, §1º do CPP, nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu, pois, na unidade prisional em que está custodiado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que os bens subtraídos foram recuperados (Auto de Depósito - fls. 144/145), deixo de fixar valor para reparação dos prejuízos decorrentes da conduta criminosa (art. 387, IV, CPP).

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se o cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 23 de setembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA